

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mã thủ tục	1.115458
Số quyết định	1868/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công dân Việt Nam, Tổ chức nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Khi nộp hồ sơ, người yêu cầu đăng ký được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực.

Đối với trường hợp thực hiện xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp thì người yêu cầu đăng ký nộp bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp nộp bản sao hoặc bản số hóa các loại giấy tờ thì khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính người yêu cầu đăng ký phải nộp bản chính các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, trừ các giấy tờ là giấy phép xây dựng, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt hoặc quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, bản đồ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ thì trả hồ sơ kèm Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để người yêu cầu đăng ký hoàn thiện, bổ sung theo quy định.

- Trường hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

*Trường hợp hồ sơ đã có bản vẽ tách thửa, hợp thửa đất:

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện:

- Đối chiếu quy định tại Điều 220 của Luật Đất đai, Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 02/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai:

a) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất hoặc trường hợp hồ sơ đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất nhưng Giấy chứng nhận đã cấp không có sơ đồ thửa đất hoặc có sơ đồ thửa đất nhưng thiếu kích thước các cạnh hoặc diện tích và kích thước các cạnh không thống nhất thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả hồ sơ cho người sử dụng đất và thông báo rõ lý do.

b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất kèm các thông tin thửa đất vào Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất, đồng thời xác nhận vào Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất để hoàn thiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất sau tách thửa, hợp thửa, trừ trường hợp Bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất do Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện.

b1) Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà không thay đổi người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các thửa đất sau khi tách thửa đất, hợp thửa đất; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người được cấp.

b2) Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà có thay đổi người sử dụng đất thì trả kết quả là bản vẽ tách thửa, hợp thửa đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa xác định cụ thể diện tích đất ở (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận hoặc trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau nhưng trên giấy chứng nhận chưa xác định cụ thể diện tích đất ở) thì Văn phòng Đăng ký đất đai gửi văn bản xin ý kiến và thực hiện các công việc trên sau khi có ý kiến về việc xác định lại diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu.

*Trường hợp hồ sơ chưa có bản vẽ tách thửa, hợp thửa:
Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập bản vẽ tách thửa đất, hợp thửa đất và thực hiện các công việc quy định tại điểm b1 và b2.
Trường hợp giấy chứng nhận cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa xác định cụ thể diện tích đất ở (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận hoặc trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng toàn bộ thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 trở về sau nhưng trên giấy chứng nhận chưa xác định cụ thể diện tích đất ở) thì Văn phòng Đăng ký đất đai gửi văn bản xin ý kiến và thực hiện các công việc trên sau khi có ý kiến về việc xác định lại diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu 1).	Mẫu 1..docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	12 ngày làm việc	Miễn phí	: Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc.
Trực tuyến	12 ngày làm việc	Miễn phí	: Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa

			a có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc.
Qua bưu điện	12 ngày làm việc	Miễn phí	: Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc., : Không quá 12 ngày làm việc đối với trường hợp có bản vẽ tách, hợp thửa, Không quá 20 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có bản vẽ tách thửa. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày làm việc.

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Đảm bảo nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định tại Điều 220 của Luật Đất đai; điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận

Mã: H19.151-KQ.DD.003

TỪ KHÓA

MÔ TẢ